

1 **SESION ORDINARIA**

2 **173-2024**

3 Sesión ordinaria número 173-2024 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 09 de enero de dos mil veinticuatro. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica suplente:** Liz Amadelyz Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la
9 ausencia justificada del regidor Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez y Andrea Sánchez
10 Vega.

11 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola y Cristopher Sánchez
12 Corrales.

13 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma.

14 **Vice Intendente:** Rocío Portuguese Araya.

15 **Ausencias justificadas:** Héctor Agüero Luna – **Concejal Propietario** – Motivos laborales.

16 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** Pierre Blondín.

19 **Oyentes:** No hubo.

20
21 **Artículo I.**

22 **Orden del Día**

23 Artículo I. Orden del día

24 Artículo II. Apertura de la sesión

25 Artículo III. Comprobación de quórum

26 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

27 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

28 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

29 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

- 1 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 2 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 3 Artículo X. Asuntos Varios
- 4 Artículo XI. Acuerdos
- 5 Artículo XII. Cierre de Sesión

6

7 **Artículo II.**

8 **Apertura de la sesión**

9 El señor Vindas Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
10 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
11 unánime.

12

13 **Artículo III.**

14 **Comprobación de quórum**

15 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
16 determina que el mismo está completo.

17

18 **Artículo IV.**

19 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

20 **1. Pierre Blondín (Las Veraneras)**

21 El señor Pierre Blondín indica que el administra Las Veraneras desde hace un año y tienen
22 una serie de preguntas. Primero pregunta que, porque hay lugares que tienen música en vivo
23 en donde venden guaro, cobran la entrada y a nadie le molesta, pero él tiene un vecino que
24 molesta la música y él tiene una casa construida cerca y sin ningún permiso.

25 El señor Presidente se refiere al señor Blondín que en el tema de los eventos es complicado,
26 por hay grandes, pequeños y cada uno de ellos tiene su propio requisito y que aquí
27 desgraciadamente se dan muchos eventos clandestinos. Y lo que pasa en el tema de las
28 veraneras es que les han llegado muchas denuncias de las cuales muchas de ellas se han
29 dejado pasar y no se actúa, el problema es el vecino que está molestando.

1 El señor Blondín indica que no le molesta los eventos clandestinos lo que quiere es poder
2 trabajar de la mejor manera sin tener problemas, por lo que consulta que para el concejo que
3 es un evento, que necesita tener claro ese concepto.

4 El señor Presidente indica que por ejemplo en un lugar como el sitio en Sabanillas a veces
5 hacen algún baile pero nadie viene a reportar nada ni siquiera la policía, pero en el caso de las
6 veraneras se les ha tenido que llamar la atención y hasta se les ha suspendido por ese tema
7 porque se pasan de las doce de la noche, enfatiza que a costado mucho porque la mayoría de
8 los eventos se dan en horas no laborales y todavía por tema económico no se cuenta con un
9 inspector que ande los fines de semana inspeccionando en donde se realizan eventos y poder
10 intervenir, lo que si se estará tratando de buscar un presupuesto donde se pueda contratar un
11 inspector por lo menos los fines de semana para que les ayude con ese tema. Y en el tema de
12 eventos, se da un evento cuando se pone música en vivo en donde se trae un DJ, por ejemplo
13 y cosas como esas, pero el tema es hasta donde le alcanzan los permisos a cualquier
14 patentado, tanto en el tema patente como el tema de Ministerio de Salud y demás, ene l caso
15 de las veraneras habría que ver hasta donde llega los permisos del Ministerio de salud para
16 hacer el evento.

17 El señor Blondín pregunta a cuantos decibeles tienen permisos los eventos, en el bar porque
18 cuando la policía ha llegado dicen que se escucha mucho ruido, entonces como se determinan
19 los decibeles porque no puede ser lo mismo para todos porque una persona medio sorda no
20 lo percibe como alguien que escucha bien.

21 El señor Presidente indica que eso no lo maneja el concejo en realidad lo maneja el Ministerio
22 de Salud, porque es especulante porque hay personas que dicen que son 70 y otros 80
23 decibeles, pero la ley como tal honestamente la desconoce, y en ese tema le corresponde al
24 Ministerio de Salud.

25 El señor Blondín quiere saber qué porque a nadie le molesta que haya construido sin ningún
26 tipo de permisos. Que ha venido al concejo y le han dicho que tiene que tomar fotos y como
27 va a ir a tomar fotos en su lote que es privado ya que no tiene derecho de entrar y no se valla
28 a poner de ilegal solo para tomar las fotos.

1 El regidor Moya Sánchez consulta que quien le dijo que tenia que tomar las fotos para
2 denunciar.

3 El señor Blondín indica que el pregunto en el concejo y el ingeniero se lo dijo y el señor
4 Intendente

5 El señor Presidente indica que es complicado porque hay muchas denuncias de ese tipo y que
6 en ese sentido se tiene mucha deficiencia porque se han hecho construcciones sin ningún tipo
7 de permiso, que al final hay personas que aprovechan y hacen las construcciones fines de
8 semana aprovechando que no se tiene un inspector o que el señor Intendente no está en
9 horario laboral.

10 El regidor Moya Sánchez indica que lo importante de dos puntos del señor Blondín que hicieron
11 unas cabinas y esa casa la hicieron en la parte de atrás y si la hicieron sin ningún permiso y
12 eso si le compete al concejo, y destaca que no sabe cómo le alquilaron la cantina ya que ese
13 tipo de actividades no se pueden realizar, pero es muy preocupante que hicieron esa casa sin
14 ningún tipo de permisos y eso si le corresponde al concejo, y además ese señor pasa
15 denunciando y que se debería tomar en cuenta el tema de la construcción.

16 El señor Blondín indica que él quiere hacer las cosas bien para su economía, quiere que
17 funcione bien para él, para su novia, para el pueblo, y destaca que en su bar es un lugar muy
18 sano en donde no hay pleitos, no hay nada de malo.

19 El regidor Fonseca Brenes indica que lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Salud para
20 sacar los permisos correspondientes.

21 El señor Blondín pregunta que él quiere una ampliación de patente tiene que venir a solicitarla.

22 El señor Presidente le indica que o primero es el Ministerio de Salud, que aquí se paga la
23 patente pero que la ampliación de la patente viene sujeto al permiso o al documento que le
24 emita el Ministerio de salud en donde avale la actividad a desarrollar.

25 El señor Intendente indica que con respecto al tema constructivo el hablo con el señor, y si ven
26 en los últimos días no han llegado de nada aquí, porque el indica que le dijo que fue claro y le
27 dijo al señor que si el molesta también se le va a molestar con los permisos constructivos.

28 El señor Blondín indica que no ha denunciado es porque hace cuatro meses no hace ningún
29 tipo de actividad.

1 El señor Intendente indica que hay que entender para poder desarrollar porque en este caso
2 el del problema es el vecino y esa no es la solución, y en ese caso hay categorías para solicitar
3 un permiso y que en ese caso es el de poder realizar eventos, pero el problema es el vecino.
4 El señor Blondín que el lo que quiere es hacer las cosas bien y poder trabajar de la mejor
5 manera y que no lo estén molestando solo por poner música.
6 El señor Intendente indica que fue muy claro con el señor y espera que no se presenten
7 problemas y con respecto a lo que se maneja con el tema sónico es que después de las 10 de
8 la noche el sonido debe ser ambiente para las personas que estén en este tipo de lugares.
9 Pero sin embargo se le va a hacer la consulta al ingeniero para ver que se puede hacer
10 respecto al tema constructivo.
11 El señor Blondín destaca que el no utiliza música muy alta porque el tiene que estar pendiente
12 a los clientes para atenderlos y si la música está muy alta no va a poder entenderles. Y a el lo
13 que le interesa es que los clientes disfruten sin ningún tipo de problemas.
14 El señor Intendente indica que entiende al señor Blondín, pero hay que trabajar varias cosas,
15 y como se lo dijo en el bar y le recomendó hablar con el señor y llegar a un buen término.
16 El señor Blondín menciona que cuando el empezó con el negocio ya él sabia que el vecino
17 molestaba, pero busco el número de él para poder comunicarse, y paso cuatro meses sin hacer
18 nada para hablar con él, pero sucede que nunca ha estado dispuesto a hablar con él, y la única
19 vez que ha hablado es cuando llega con la policía y llega a gritar, pero de su parte quisiera
20 llegar a un acuerdo con el vecino.
21 El señor Presidente le recalca que le aconseja apersonarse primero al Ministerio de Salud y
22 exponer su situación para poder luego continuar con el proceso.
23 El señor Blondín agradece la atención y procede a retirarse de la sala de sesiones.
24

25 **Artículo V.**
26 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

27 Una vez conocida y analizada, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores
28 Vindas Ureña, Moya Sánchez, Calvo Pérez en ausencia justificada del regidor Agüero Luna,

Ortiz Sánchez y Vega Sánchez, se acuerdan por unanimidad de los presentes aprobar el acta de la sesión ordinaria n°172-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

Artículo VI.

Lectura de Correspondencia

1. Oficio N°68-2023 suscrito por Alonso Alvarado Calvo Ingeniero Municipal “Sirva la presente para dar respuesta a su oficio S.M. 207-2023. Adjunto lo solicitado”.



CONCEJO MUNICIPAL
CARTAGO - TUCURRIQUE

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

2-2023

PROPIETARIO DEL PROYECTO:	ERLYN JOHAN MACHADO SOLANO
PROPIETARIO REGISTRAL:	ERLYN JOHAN MACHADO SOLANO
LUGAR:	CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE SABANILLAS 200 M O Y 125 M S DE LA PLAZA DE DEPORTES
TIPOS DE OBRA:	Construcción
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO MUNICIPAL):	42
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA):	44 m2
LOCALIZACIÓN:	3-259355
OBSERVACIONES:	



CONCEJO MUNICIPAL
CARTAGO - TUCURRIQUE

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

11-2023

PROPIETARIO DEL PROYECTO:	ANDREA VANESSA SANCHEZ CASTILLO
PROPIETARIO REGISTRAL:	ANDREA VANESSA SANCHEZ CASTILLO
LUGAR:	CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE SABANILLAS, 200 M O Y 130 M S DEL COSTADO NORTE DE LA PLAZA DE DEPORTES
TIPOS DE OBRA:	Construcción
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO MUNICIPAL):	50
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA):	52 m2
LOCALIZACIÓN:	3-258966
OBSERVACIONES:	



CONCEJO MUNICIPAL
CARTAGO - TUCURRIQUE

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

48-2023

PROPIETARIO DEL PROYECTO:	LINETTE AGUILAR TORRES
PROPIETARIO REGISTRAL:	LINETTE MARIA AGUILAR TORRES
LUGAR:	CARTAGO JIMENEZ TUCURRIQUE TUCURRIQUE SABANILLAS
TIPOS DE OBRA:	Construcción
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO MUNICIPAL):	42
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA):	44 m2
LOCALIZACIÓN:	3-215073
OBSERVACIONES:	

- 1 ➤ El señor Presidente indica que el detalle está en que el permiso está tramitado por un área
2 menor a la que en realidad construyeron.
- 3 ➤ El regidor Sánchez Corrales menciona que cuando se habla de $42m^2$ es el permiso de
4 construcción es el permiso que se le da a las casas de bono y la demás construcción es
5 aparte y en ese caso la construcción abarca los ciento cincuenta metros cuadrados.
- 6 ➤ El señor Presidente indica que basado en eso se le debe solicitar que indique cual ha sido
7 el procedimiento para el resto de la construcción en donde no tiene el permiso
8 correspondiente.
- 9 ➤ La regidora Sánchez Vega indica que en el caso de la casa de Erlyn y Andrea tienen
10 problema porque en el caso de continuar el cuneteado y demás no se pueden porque tienen
11 problemas con las tapias que se salen del terreno.
- 12 ➤ El señor Intendente indica que Alonso les está hablando de las construcciones que se
13 tramitaron por CFIA y siempre ha existido una duda de parte de muchos, en este caso
14 sobre todo de Cristopher y don Mario, los entiende y es una realidad en papel y otra en el
15 campo por eso les consulta si van a retomar la reunión que está pendiente con Alonso.
- 16 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta por el permiso de taller que están construyendo.
- 17 ➤ Al respecto el señor Intendente menciona que, en cuanto a eso, el día lunes entrando no
18 más llegaron unos correos del CFIA en donde le solicita al ingeniero que pasa con esa y
19 esa es una, en ese caso ya el ingeniero no tiene que responderle al concejo sino
20 directamente al CFIA, también le consultan por otra de San Pancracio y otra, en total son
21 tres que el colegio de ingenieros le está solicitando informes al ingeniero. Entonces consulta
22 que va a suceder si se va a tomar como caso cerrado o se va a ver en una reunión que
23 estaba desde el año pasado.
- 24 ➤ El señor Presidente indica que el caso cerrado los lleva a lo mismo que estaban al principio
25 y lo que lo pone a pensar un poco es lo de los permisos, que esta bien que se tramitaron
26 los permisos, pero es que se están viendo cosas diferentes, y además hay dos agravantes
27 muy importantes que son en el caso de el señor Erlyn en donde se tramita por 42 metros y
28 se construyen casi 150 metros cuadrados y la otra es que esos 150 metros están
29 invadiendo la vía pública que en este caso es lo que más preocupa, y por eso sería mejor

la reunión porque dejarlo en el aire es decirle que todo esta bien y que se siga haciendo las cosas así.

➤ El regidor Fonseca Brenes hace una observación que se haga la reunión está bien pero que se debería de ir a ver ese mismo día, e ir con el ingeniero porque no se hace nada con hablar y no ver en el campo como están las cosas.

➤ El regidor Moya Sánchez indica que con esa construcción hay un problema porque el mismo “Moncho” le dijo a él lo que están haciendo que no solo construyeron en parte de la vía pública, sino que hicieron el muro y le hicieron relleno, en donde se les abrió y explico que en el caso de ellos habían puesto piedra y cemento, pero en el caso de ese señor más bien esa tapia es un peligro y en cualquier momento ese muro se vuelca y puede ocasionar un accidente.

➤ El señor Presidente indica que el compromiso que le corresponde al ingeniero es ir y verificar que se hagan la cantidad de metros que se tramitaron en el permiso y si se hace más notificar para que las personas se acerquen a realizar el pago adicional por la construcción.

2. Oficio DFOE-LOC-2497 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área y Hazel Nazira Godínez Solís Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General de la República



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

Al contestar refiérase
al oficio No. **18706**

20 de diciembre, 2023
DFOE-LOC-2497

Señora
Sara Acuña Mazza
Secretaria a.i del Concejo Municipal
secretariaconcejo@munijimenez.go.cr

Señora
Lissette Fernández Quirós
Alcaldesa Municipal
alcaldesa@munijimenez.go.cr
secretariaalcaldia@munijimenez.go.cr
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
Cartago

Estimadas señoras:

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2024 de la Municipalidad de Jiménez.

Con el propósito que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial 2024 de la Municipalidad de Jiménez por la suma de \$2.069,31 millones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), n.º 7428, 106 del Código Municipal y otras leyes conexas.

Contraloría General de la República
T: (504) 2501-8000 F: (504) 2501-8100 C: contraloria.genera@cgr.go.cr
<http://www.cgr.go.cr> Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-2497 2 20 de diciembre, 2023

El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante el oficio n.º 574-ALJI-2023 del 29 de setiembre de 2023 en atención a lo dispuesto en los artículos 106 del Código Municipal, Ley n.º 7794 y 19 de la Ley n.º 7428 antes citada por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria n.º 22-2023 celebrada el 21 de setiembre de 2023. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP.

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP, por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad del personal que las suscribió¹.

Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP el análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.

Los ajustes que se realizaron durante el año 2023 y que de acuerdo con la normativa vigente no requerían de la aprobación de la Contraloría General (por ejemplo ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes.

Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3, inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado registrará durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.

¹ La información "TII 21820-2023 Certificación Bloque Legalidad del PAO Ord 2024" y "TII 21820-2023 Constancia Seguro Rengón del Trabajo" suministrada mediante el SIPP no fue considerada en el análisis del DFOA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-2497

3

20 de diciembre, 2023

Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución.

En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por la Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan institucional.

De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de financiamiento tales ingresos.

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se encuentran el título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.º 9635 y la Ley Marco de Empleo Público n.º 10159.

En lo correspondiente a la presupuestación y ejecución de los gastos corrientes durante el ejercicio económico 2024, se deberán considerar los principios presupuestarios de sostenibilidad y gestión financiera, previendo que en el contexto actual un aumento de los gastos corrientes puede generar obligaciones permanentes, así como una limitación en el crecimiento de los gastos de capital disponibles para el desarrollo de proyectos de inversión y los compromisos contractuales adquiridos con terceros. Lo

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-2497

4

20 de diciembre, 2023

anterior debe preverse para asegurar la estabilidad financiera institucional necesaria para el cumplimiento de la planificación de los resultados de mediano y largo plazo, así como la continuidad de los servicios públicos.

2. RESULTADOS

Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor resuelve **aprobar parcialmente** el citado documento presupuestario de conformidad con lo que se indica a continuación:

2.1 APROBACIONES

2.1.1 Ingresos

a) Los ingresos estimados correspondientes a €918,14 millones por concepto de Ingresos tributarios y no tributarios así como Transferencias corrientes y de capital de instituciones Descentralizadas no Empresariales, con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario.

b) Los aportes del Gobierno de la República, según registros presupuestarios 70104 001 2310 2151 238 y 70104 280 2310 2151 238 proveniente de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, n.º 8114 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), por la suma de €1.076.94 millones y 70104 280 2310 3120 442, 70104 280 2310 3120 443, 70104 280 2310 3120 452 y 70104 280 2310 3120 453 provenientes de la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional, n.º 9829 (Ministerio de Gobernación y Policía) por un monto de €74,23 millones, con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República n.º 10.427, aprobada por la Asamblea Legislativa. -Ver puntos 2.2.1 a) y 2.3 a) siguientes.-

2.1.2 Gastos

a) El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a nivel de programa y partida que se hayan incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP con excepción de lo indicado en el apartado de improbaciones.

b) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta el límite máximo dispuesto en el Título III de la Ley n.º 9635 y sus normas transitorias, por lo que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, corresponde exclusivamente a la Administración realizar los ajustes que considere pertinentes en la fase de ejecución presupuestaria para el

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-2497

5

20 de diciembre, 2023

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la mencionada Ley sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que su eventual incumplimiento pueda originar.

2.2 IMPROBACIONES

Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor realiza las siguientes improbaciones:

2.2.1 Ingresos

a) La suma de €0.51 millones proveniente de la Transferencia de capital del Gobierno Central -Ley n.º 9829-, dado que el monto presupuestado excede en esa suma lo incorporado en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024.

La situación indicada incumple el principio presupuestario de universalidad e integridad previsto en los artículos 176 de la Constitución Política, 5 inciso a) de la Ley n.º 8131 y en el numeral 2.2.3. inciso a) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.

La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto.

2.2.2 Gastos

a) El contenido presupuestario en la partida "Remuneraciones" para la creación de 10 plazas por cargos fijos, dado que la municipalidad no remitió el estudio previo de viabilidad financiera que demuestre razonablemente la sostenibilidad financiera para adquirir obligaciones salariales de carácter permanente que sustente la aprobación de las plazas, situación que incumple los principios de universalidad e integridad y de sostenibilidad previstos en el artículo 176 de la Constitución Política, el artículo 5 inciso a) de la Ley n.º 8131 y la demás normativa aplicable, así como de lo requerido en los numerales 2.2.3 inciso a) y I) y 4.2.14. b) iii de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE).

Las sumas resultantes de la improbación de los gastos deberán trasladarse a la partida de "Cuentas especiales" grupo Sumas sin asignación presupuestaria, según su fuente de financiamiento.

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-2497

6

20 de diciembre, 2023

2.3 OTROS ASPECTOS

a) El ingreso proveniente de la Transferencia de capital del Gobierno Central -Ley n.º 8114- por €1.076.94 millones visualizado a nivel del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) como "Ministerio de Hacienda" debe reclasificarse como "Ministerio de Obras Públicas y Transportes", según el Clasificador institucional del sector público vigente.

b) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las cuentas de ingresos y gastos improbados y de reclasificación del presupuesto se pondrán a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema. Dado que no resulta posible para la Contraloría General conocer concretamente cuáles son las cuentas afectadas con las improbaciones aquí señaladas, se requiere que se informe dichas cuentas mediante el SIPP, con el fin de proceder a su habilitación y la Administración pueda realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de cinco días hábiles.

Asimismo deberá realizarse el ajuste de la información del plan anual en los casos que corresponda producto de las improbaciones realizadas en el presente documento presupuestario, en el plazo indicado anteriormente.

c) En atención al principio de sostenibilidad de los servicios públicos y del marco de presupuestación plurianual establecidos en el artículo 176 de la Constitución Política y en concordancia en los artículos 13 inciso I) , 17 inciso i) y del párrafo II del art. 106 del CM, se le recuerda que la institución debe contar con el Plan de Desarrollo Municipal vigente (plan de mediano plazo) debidamente aprobado por el Concejo Municipal, al cual deben estar vinculadas las proyecciones de ingresos y gastos presentadas en la información plurianual.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



- El señor Presidente consulta que en este caso la Contraloría mete todo en un mismo paquete Jiménez y Tucurrique.
- El señor Intendente comenta que como lo ven en el oficio la Contraloría improbo las plazas, las 10 plazas que presento Jiménez, ya que al final el presupuesto de aquí se unifica con el de ellos, y Jiménez postulo 10 plazas nuevas, en el caso de las 2 plazas de aquí si iban justificadas en donde se contaba con contenido que era de recurso fijos de la 8114, pero en el caso de Jiménez las otras 8 que presento no se justificaron de donde se iba a agarrar el contenido para poder mantenerlas y Jiménez hasta con déficit cerró, entonces desgraciadamente como el presupuesto se unifica, Tucurrique también se vio perjudicado. Ahora lo que va a suceder es en el caso de Luis el trabajador de campo la idea era dejarlo fijo este año pero no se va a poder, de hecho ya se le hizo contrato para que continúe igual de manera ocasional y con respecto a Felipe, lo que se va a hacer con el extraordinario es que se va a revalorar a Felipe que actualmente es asistente de ingeniería de Junta Vial para que pase a ser ingeniero, por lo que no estarían creando una plaza nueva solamente se estaría subiendo una categoría, pero Felipe se va a tener que quedar en Junta Vial no

se va a poder revalorar para pasarlo a construcciones porque se estaría creando una plaza nueva. Entonces apenas se haga el primer extraordinario se va a revalorar.

- El señor Presidente indica que le parece bien pero como se justifica ese movimiento de Alonso como director de la unidad técnica.
- El señor Intendente indica que en ese caso el director sería Felipe y que no se estaría creando ninguna plaza nueva, se está revalorando a Felipe. Porque a Alonso se le paga con el ordinario y no hay ningún tipo de problema.
- El señor Presidente indica que entonces Alonso lo que está haciendo es un apoyo a la unidad técnica.
- El señor Intendente aclara que no es un apoyo que solo que al ser pagado por el ordinario le permite realizar funciones en junta vial, si se pagara por junta vial fuera específico de Junta Vial.

3. Oficio N°SC-2043-2023 suscrito por Sara Acuña Mazza Secretaria de Concejo a.i de la Municipalidad de Jiménez



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
SECRETARÍA DEL CONCEJO
TEL. 2532-2061 ext. 108
secretariaconcejo@munijimenez.go.cr
Juan Vinas, Jiménez, Cartago

N° SC-2043-2023

Ciudad de Juan Vinas, 27 de diciembre de 2023

Señores
Concejo Municipal
Distrito Tucurrique

Asunto: Transcripción del acuerdo 1° del Artículo V

La Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N° 190, celebrada el día lunes 18 de diciembre del año en curso, acordó:

Con base a la información presenta por el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, referente a la presentación del Proyecto "Conjunto Residencial Sabanillas de Tucurrique" y solicitud de declaratoria de Interés Cantonal del proyecto en cuestión. Este Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar la declaratoria de Interés Cantonal del Proyecto "Conjunto Residencial Sabanillas de Tucurrique" para la construcción de 192 soluciones habitacionales.

Cordialmente
P/MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

SARA ACUÑA Firmado digitalmente por MAZZA SARA ACUÑA (FIRMA) MAZZA (FIRMA)
Sara Acuña Mazza
SECRETARIA DE CONCEJO a.i.

📎 arch.

Oficio N° SC-2043-2023
Municipalidad de Jiménez, por una gestión transparente

Página 1

1 **Se toma nota.**

2

3 **4. Nota suscrita por Olga Marta Arias Rivas Representante Legal de WPP Continental**

4 **Los Pinos S.A.** “El día de ayer el Ministerio de Salud nos clausuró el establecimiento, por
5 lo tanto, nos impide continuar recibiendo desechos sólidos en el Relleno Sanitario Los
6 Pinos. Mientras no se dicte una nueva medida cautelar en vía administrativa o judicial que
7 suspenda los efectos de dicha clausura, por razones ajenas a nuestra voluntad,
8 evidentemente, nos vemos imposibilitados de continuar prestando nuestros servicios. La
9 empresa está tomando acciones que corresponden para dicha clausura, de lo cual los
10 mantendremos informados como terceros interesados”.

11 ➤ El señor Intendente indica que en este caso hay intereses políticos y económicos, el señor
12 Mario redondo es el que está en la majadería de que lo cierra y WPP llega y pone un
13 recurso y la sala lo vuelve a abrir, y en eso están, de hecho en este momento está abierto,
14 y están a la espera de que van a pasar porque en WPP solamente botan cuatro
15 municipalidades (Cervantes, el Guarco, Paraíso y Tucurrique) todo el resto lo llevan al
16 Guazo, también reciben de industrias, pero se dicen tantas cosas en donde don Mario
17 redondo maneja intereses políticos, monetario con el Guazo por eso quiere que cierren el
18 WPP, también se dice que don Mario tiene deudas que no puede pagar y entonces ahí
19 están lo cierran y lo vuelven a abrir. En vacaciones se reunieron con la ministra, pero poco
20 deja hablar ya que manejan intereses y son de esas cuotas en donde se piden para ayudar
21 al gobierno, por eso va a ser de no acabar y por lo menos hay un contrato hasta junio 2024
22 para botar en WPP, y no sabe qué va a pasar después, pero la idea es dejar lo más
23 arreglado posible, porque hay terreno para ampliar, pero se está viendo con SETENA.

24 ➤ El señor Presidente destaca que la vida útil de ese terreno ya llegó o está por llegar a su
25 fin, por eso están en ese estira y encoge, porque están tratando de sacar lo ultimo al
26 proyecto por eso ya lo último que están tratando de hacer es sacar a ese otro terreno.

27

28 **5. Oficio N°MTSS-DESAF-OF-2-2024 suscrito por Luis Alberto Ávalos Rodríguez**
29 **Director General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social** “Me dirijo a ustedes, ya

que es de nuestro interés como institución, tener una base de datos actualizada, para que pueda compartir información relevante para los gobiernos locales, así como también solicitar información pertinente con respecto a temas específicos relacionados con esta dirección, por lo cuál se solicita la siguiente información

- Nombre del alcalde y enlaces de cada Departamento.
 - Presupuesto
 - Legal
 - Desarrollo Social
- Teléfonos de cada dependencia
- Correos electrónicos de cada dependencia.

Agradecemos su atención y acuse recibido del mismo.”

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes remitir copia del oficio N°MTSS-DESAF-OF-2-2024 suscrito por Luis Alberto Ávalos Rodríguez Director General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al señor Quirós Palma Intendente Municipal para los trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

- 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

La importancia de retomar temas como lo del brazo del INA, también retomar la audiencia con los de la Mutual, los cuales los va a estar recibiendo la próxima semana, porque si bien es cierto ya el proyecto de Sabanillas ya está y se espera que con el primer extraordinario el BANVHI apruebe los recursos para el proyecto. Deja claro que al final eso lo ve la Junta Directiva de la Mutual Alajuela, pero se va a estar trabajando.

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

- 1. Presidente José Carlos Vindas Ureña:** Tema de la Casa de la Cultura que es muy importante, menciona que doña Rocío puso un mensaje en el grupo que tienen de la Casa de la Cultura y cree que es importante mencionarlo, hablaron con miembros de la Junta de Educación de que lo conveniente ya que no hay un convenio firmado para el uso de las instalaciones, entonces para todos los usuarios que lo utilizan que en ese periodo no se va a utilizar, como es en el caso de los adultos mayores.
- Al respecto la señora Vice Intendenta menciona que en el caso de los adultos mayores si lo están utilizando, solo es en el caso de actividades, talleres, van a estar en “stand by” hasta que se renueve el convenio.
 - El señor Presidente indica que el asumió que eran todos en general que no se especificó.
 - El señor Intendente menciona que es un problema porque ya el INA está para iniciar clases a partir del otro mes. Y que es un tema que se tiene que ver bien porque quiere creer que hay que corre para que se firme o la Junta de Educación les diga eso, porque no puede percibir que pereceo si y fulano no, que para él no es justo, seria una caja de intereses, ya que no es exclusivo de, entonces le gustaría tener la certeza que hay una directriz referente a eso.
 - El señor Presidente indica que el lo menciona porque cree que es importante que el concejo lo conozca, porque asumió con el comentario que se iba a suspender todo y todo es todo,

que es muy preocupante pero que le diga que unos si y unos no, pero tanto derecho tienen los de flocklor no porque está la hija como los del adulto mayor. Lo más preocupante es que necesitan ordenarse en eso y con respecto al año pasado que cambiaron de directora que estuvo rejega y luego vino otra, pero si cree que deben de ser más agresivos si se puede llamar, para poder llegar a firmar ese convenio porque es una necesidad.

➤ La señora Vice Intendente aclara que los adultos lo usaron el lunes nada más, pero que no se va a usar más.

➤ El señor Intendente indica que no puede ser así porque Jessica entra la próxima semana.

➤ La señora Vice Intendente menciona que tendrá que hacerlo en el concejo.

➤ El señor Intendente menciona que seria muy ingrato de su parte y no puede ser así.

➤ La señora Vice Intendente indica que ella siempre es una acelerada y ya estaba pendiente porque ya coro, flocklor iban a hacer matricula y liz le puso un mensaje en donde le recordó que habían escuchado un comentario de algunos de los miembros de la junta de educación que se reunieron el año pasado en donde destacaron que ojala ya fuera la ultima actividad la que le realizaron a los adultos mayores, porque no esta el convenio firmado, entonces se comunico con Claudia que es la presidenta de la junta y le dijo que iban a hacer porque ya los profesores de los cursos de verano ya están pidiendo ingresar porque a estas alturas ya están iniciando, también los adultos mayores y Claudia le dijo que no sabía, que lo mejor era esperar y ella le destaco que no se podían esperar hasta que entren a clases, y ella le dijo que si le daba permiso de pasar el audio al grupo de la junta para ver que podían hacer, lo cual le respondió que si ya fuera para que les dieran una audiencia o hay que mandar una nota se envía pero eso no se podía dejar hasta que entren las clases. Quedaron de resolver a ver si el lunes los reciben a las 5 de la tarde, porque ya tienen que ver que hacer porque a donde van a meter a los adultos mayores que se reúnes los lunes, miércoles y viernes.

➤ La sindica Morales Rodríguez indica que ella le recordó a Rocío porque desgraciadamente las instalaciones de ellos y pasarle por encima a la junta sin hablar con ellos, por eso era mejor hablar con la junta para ver que pasa y fue en donde les dijeron que esperaran a ver el lunes.

- 1 ➤ El señor Intendente indica que por lo menos les den una prorroga mientras entras las
2 clases.
- 3 ➤ La señora Vice Intendenta les indico que sacaran un acuerdo y que no entendía porque no
4 se ha firmado si no son las directoras las que mandan, es la junta la que manda y
5 determinan que hacer, pero ellos se han dejado llevar mucho por lo que han dicho las
6 directoras, y el enredo que hizo una de ellas que según ellas cobraban, pero que por lo
7 menos hagan un acuerdo en donde las autoricen a utilizar el lugar mientras hacen el
8 convenio. Lo que la tiene pensando es por los adultos, el INA que empieza en febrero y
9 todas las actividades que se realizan.
- 10
- 11 **2. Regidor Moya Sánchez:** Propone dos cosas que le interesan bastante a nivel de pueblo,
12 porque ve muchas noticias como se la pasa metido entre la casa como dicen, primero el
13 tema que ya habían hablado y talvez alguno tenga interés de volverlo a abrir y es el tema
14 del asunto del basurero que consiste en hacerle el estudio para ver si más adelante podría
15 o no funcionar como basurero, el estudio que se le podía hacer por medio de SETENA a
16 ver si les da el permiso para no estar pensando que a futuro se tenga que llevar la basura
17 hasta Puntarenas que es lo que han estado pronosticando, entonces ver como se reactiva
18 esa idea que tuvieron con Gustavo Leandro que el es miembro de SETENA.
- 19 ➤ El señor Intendente menciona que don Mario tiene razón al hablar de Miramar y así, porque,
20 aunque no lo crea en la provincia solo hay tres el Guazo, Taras, el de la Uruca y WPP, y
21 eso que son pequeños comparado a otros, y aunque no lo vean todos tienen una vida de
22 máximo 2 a 3 años y el resto va para Miramar de Puntarenas o Guanacaste en donde está
23 el más grande de todos. Le comenta que cuando se hablo hace tiempo de ese tema con
24 don Fernando en el 2016 una viabilidad para echar a andar ese terreno costaba 80 millones
25 de pesos, más toda la inversión que hay que hacer.
- 26 ➤ El señor Presidente indica que sale mejor abrir uno nuevo que abrir el que estaba.
- 27 ➤ El señor Intendente indica que sin embargo le va a decir a Gustavo para que venga y valore.
- 28 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que la otra cosa que quiere hacer es que a nivel de
29 municipalidad es con lo de la Mutual Alajuela, pero que porque empiezan a tocar porque

estaba viendo que vienen varias empresas a buscar los lugares como Tucurrique que tengan capacidad de montar una empresa, y aquí siempre se ha pensado el BALI y que de ahí se pueden agarrar, y ver como con el comercio que ahí está Marlon que está en MIDEPLAN y le puede meter una mano a ver que empresa o comercio a ver si mandan alguna empresa por la necesidad de trabajo que tiene Tucurrique. Porque vea lo que está sucediendo con los carros que jalan para llevar cogedores de café que ya no pueden llevar casi a nadie porque le piden que para trabajar deben tener la póliza y una póliza que les cuesta hasta 100 mil colones y así quien va a llevar cogedores.

➤ El señor Intendente hace referencia que ayer lo llamo Froilan lo llamo, y le dijo que aquí han venido al menos 5 o 4 empresas cuando el papá estaba, pero vienen y ven, pero cuando ven la distancia con respecto a Moín o al Juan Santa María, ya se desaniman, igual no significa que no se puede, pero es muy difícil. Pero que se va a tratar de buscar alguna opción.

Artículo XI
Acuerdos

No hubo.

Artículo XII
Cierre de Sesión

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y dos minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA